

한국문화예술위원회 상임감사

행정상 개선요구

제 목 <작은미술관 조성 및 운영사업> 간접보조사업 확인·점검 방식 불합리

소 관 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무 개요

'20년 예술위 [REDACTED]는 '시각예술 소외지역의 유희공간과 기존 전시시설을 작은미술관으로 조성·운영하도록 지원하여 전국 곳곳에 미술문화가 도달할 수 있도록 기반을 마련함으로써 국민의 시각예술향유기회를 확대' 하고자 하는 목적으로, 문화체육관광부(이하 '문체부')의 승인으로 국민체육진흥공단(이하 '체육진흥공단') 으로부터 국민체육진흥기금(이하 '체육기금') 총 700,000,000원을 교부받아 보조사업 <작은미술관 조성 및 운영지원사업>을 추진하였다.

2. 관계법령(판단기준)

예술위는 <작은미술관 조성 및 운영지원사업>의 보조사업자로서 「보조금관리에 관한법률(이하 '보조금법')」, 「보조금관리에관한법률시행령」, 기재부 「국고보조금 통합관리지침」, 문체부 「국고보조금 운영관리 지침」과 함께 국민체육진흥공단 「국민체육진흥기금 사용 및 정산지침」을 준수하여 사업을 운영한다.

3. 감사결과 확인 된 문제

① 보조금수령자에게 사례비 집행을 위한 증빙 필수서류 확인·점검 방식 불합리

'20년 <작은미술관 조성 및 운영지원 사업>과 관련하여 소관부서에서 간접보조사업자들에게 배포한 ‘보조금 집행 정산기준’을 살펴보면, 사례비 집행을 위해서는 미술분야 표준계약서에 준하는 계약서 및 사례비 청구 영수증 등이 증빙서류로 제출되어야 한다.

이를 위해서 간접보조사업자와 보조금수령자는 상호 간에 계약 및 청구의 내용을 확인하고 날인을 해야하는데, 이를 간과하고 일방에 의해 임의로 작성·날인되어 제출된다면, 이는 「보조금법」 제30조, 제31조의2, 제33조, 제40조 등에 해당하는 ‘거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법’에 해당하며, 「형법」 제231조(사문서 등의 위조·변조), 제347조(사기)에 해당하는 범죄행위이다.

그럼에도 불구하고, 당사자들이 서로 만나기 어려운 현장상황에 대한 고충을 토로하는 간접보조사업자들의 요청이 있는 경우, 소관부서에서는 서명 또는 도장이 직접 날인되지 않은 이미지 파일로 대체 된 계약서 및 사례비 청구 영수증도 증빙서류로 인정해 주고 있다.

그런데, 이번 감사기간 중 간접보조사업자 △△△△△△△△이 제출한 계약서 및 사례비 청구 영수증을 점검한 결과, 간접보조사업자는 보조금수령자의 확인이나 동의 없이 작성 된 계약서 및 사례비 청구 영수증에 임의의 방법으로 보조금수령자의 서명 또는 도장 이미지를 수집하여 날인한 문서를 증빙자료로 제출하였다는 것이 해당 보조금수령자들로부터 확인되었다.

이와 같은 수법은 실제로 보조금 부정수급에 활용되는 사례가 매우 높으므로, 소관부서에서는 간접보조사업자 및 보조금수령자의 보조금 부정수급 가능성을 제거하도록 현재의 관리방식을 개선할 필요가 있다.

② 간접보조사업의 프로그램 진행 및 참여자 확인·점검 방식 불합리

예술위 '20년 <작은미술관 조성 및 운영지원 사업계획서(2020.1.)>에 따르면 간접보조사업자 선정단체 의무사항으로 개관 이후 최소 2회 이상의 전시를 포함하여 사업기간 동안 전시장 가동률 50%이상을 유지하여야 하며, 단순 대관전 개최는 지양하도록 안내하고 있다.

「보조금법」 제25조 제1항에 따라 간접보조사업자는 중앙관서의 장이 정하는 바에 따라 간접보조사업의 수행 사항을 중앙관서의 장 또는 보조사업자에게 보고하여야 하며, 교부결정과 다르게 사업내용 변경에 상당한 변화(예산 등)가 있을 경우 간접보조사업자는 「보조금법」 제23조에 따라 ‘보조금 지출변동 사유서’ 등 소정의 양식으로 작성된 문서를 소관부서 담당자에게 송부하여야 하고, 소관부서로부터 이에 대한 승인을 득한 뒤 간접보조사업을 운용하여야 한다.

이에 소관부서는 담당자 현장모니터링 및 전문가 평가단을 통한 사업 평가 연구 용역을 실시하고 있으며, 사업비 집행 및 관리 강화를 위해 전수 2회 분할교부 실시 및 1차 보조금에 대한 중간정산 완료 후 2차 교부를 진행하고 있다.

그런데, 이번 감사기간 중 간접보조사업자 △△△△△△△△△이 ‘20. 12월에 제출한 교부신청서(2차)를 점검한 결과, 이미 진행된 전시·교육 프로그램의 진행 기간 및 참여인력 등에 대한 정보가 사실과 다르게 작성되어 있음에도 불구하고 소관부서의 승인을 득하여 2차 교부가 진행되었음이 확인되었다.

이는 사업담당자의 업무태만·과실이라기보다는 행정업무가 다소 미숙한 일부 간접보조사업자들의 여건을 고려하여 실질적으로는 사업종료 후 제출되는 실적보고서에 의존하여 사업수행여부를 확인해야 하는 등 각 프로그램별 진행에 대한 확인이 최종정산 전에는 별도로 마련되어 있지 않은 현재 소관부서의 점검방식에 기인하였다고 판단되므로, 소관부서는 간접보조사업자의 허위보고 가능성을 제거하도록 관리방식을 개선할 필요가 있다.

③ 간접보조사업자의 지원신청자격조건에 대한 확인·점검 방식 불합리

예술위 '20년 <작은미술관 조성 및 운영지원 사업계획서(2020.1.)에 따르면 ‘신규조성지원’, ‘지속운영지원’에 해당하는 간접보조사업자에게 ‘자체 예산 혹은 협약기관(지자체, 공공기관)의 자체 예산 최소 30,000,000원 편성 필수’가 지원신청자격조건으로 제시되어 있는데, 이는 사업이 단순히 물리적 공간을 조성 및 운영하도록 지원하는 사업이 아니라, 사업의 지역 자율성과 지속가능성을 중시하는 사업의도에 기초하여 작은미술관의 공간 개보수, 유지관리, 안전 등에 대하여 그 공간을 보유한 지자체(또는 공공기관)에 책임성과 독립성, 고유성을 부여하고자 하는 장치이다.

이 조건은 「보조금법」 제18조에 따른 ‘보조금 교부 조건’에 해당하며, 이를 간접보조사업자가 준수하지 않을 경우 동법 제30조, 제31조의2, 제33조 등에 따라 간접보조사업 수행에 제재조치가 가해질 수 있는 사안이다.

따라서 소관부서에서는 간접보조사업자의 해당 조건을 확인하기 위하여, 지원신청단계에서 ‘공간협력 및 예산 매칭 증빙자료’로서 협약기관의 지원예산이 표기되어 있는 공문 등을 간접보조사업자로부터 제출받고, 사업 종료 후에는 예산이 실제로 집행 되어있는지를 확인하기 위하여, 간접보조사업자에게는 실적보고서의 ‘협력기관 직접집행예산’ 등을 작성하도록 하고, 협약기관으로부터는 예산집행 증빙자료를 별도로 받아 이를 점검하고 있다.

그런데, 이번 감사기간 중 '20년 <작은미술관 조성 및 운영지원 사업> 간접보조사업자가 제출한 자료를 검토해 본 결과, 일부 간접보조사업의 경우 실적보고서 기입내용과 협력기관의 예산집행 증빙내역이 상이하거나 연관성을 확인하기 매우 어려운데, 이는 협력기관이 직접수혜기관이 아닌 지자체인 경우가 많아 증빙자료를 구체적으로 요구하는데 한계가 있고, 자체예산의 경우 비목의 제한이 없으므로 사용목적 및 증빙자료의 형태가 매우 다양하며, 간접보조사업자가 제출한 자체 예산의 해당사업 관련여부를 결정하는 판단기준이 별도로 마련되어 있지 않아 사업담당자 재량으로 결정해야 함에 따른 업무적 부담이 발생하는 등이 원인으로 판단된다.

특히, 소관부서는 협력기관 직접집행예산 및 자체부담금의 편성 및 집행내역을 간접보조사업자의 실적보고서 ‘예산 집행 실적’에 포함하여 보고를 받고 있는데, 사실상 예술위는 예술위가 지급한 보조금에 대해서만 국고보조금통합관리시스템(e나라도움)을 이용하여 집행관리를 하고 있고, 협력기관 직접집행예산 및 자체 부담금 등에 대한 집행은 간접보조사업자에게 자율권을 주고 있어 이에 대한 별도의 증빙을 요구하고 있지 않으므로, 현재의 보고방식은 실효가 없고 자료의 정합성을 떨어뜨리는 문제가 있다.

따라서 지금과 같이 간접보조사업자들에게 협력기관 직접집행예산 및 자체 부담금에 대한 편성·집행내역을 보고받는 방식은 지원신청자격조건에 대한 확인·점검방식으로는 적절하지 않다고 판단되므로 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견

☐☐☐☐☐☐☐는 감사의견을 존중하며, 체육기금 보조사업 <작은미술관 조성 및 운영 지원 사업>의 상위기관인 문화체육관광부 문화기반과 담당 서기관 및 보조금 정산 주체이자 관리지침의 개선 주체인 국민체육진흥공단과 적극적으로 협의해 개선방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☐☐☐☐☐☐☐장은 체육기금 보조사업 <작은미술관 조성 및 운영지원 사업>과 관련한 보조금 부정수급을 예방할 수 있도록 업무에 철저를 기하여 주시기 바라며, 사업이 효과적으로 운영될 수 있도록 불합리한 확인·점검 방식을 개선하여 주시기 바랍니다. (행정상 개선)